

[별표]

구조금 지급기준(제15조 관련)

1. 지급사유별 기준

가. 치료비용 산정기준

통원치료	100만원 한도 내 실비 지급
입원치료	1,000만원 한도 내 실비 지급

- ※ 비고 : 1. 진단서 등으로 치료사실이 확인되어야 함
2. 「공무원 재해보상법」 제25조 공무원 요양비 산정에 준하는 기준을 고려하여 산정할 수 있음
3. 치료비용은 신고일로부터 3년 이내 치료한 비용을 인정하되, 의학적 소견이 있는 경우에는 1년 이하의 기간 단위로 인정기간을 연장할 수 있음

나. 이사비용 산정기준

1) 이사화물 포장 및 운반비용 산정기준

지급기준	지급액
5톤 이하 이사화물	해당 이사화물 이전비의 실비 (사다리차 또는 승강기의 이용료를 포함한다)
5톤 초과 이사화물	7.5톤 이하 이사화물에 해당하는 이전비의 실비(사다리차 또는 승강기의 이용료를 포함한다)

- ※ 비고 : 1. 이사화물이 7.5톤을 넘는 경우에는 7.5톤을 상한으로 한다.
2. 실비는 이사화물의 운송비, 인건비 등을 포함하되, 각종 옵션사항(에어컨설치 등)으로 분류되는 항목의 비용은 제외

2) 부동산 중개보수 산정기준

「공인중개사법」 제32조제1항에 따른 중개보수 실비

다만, 「주택법」 및 같은 법 시행령에 따라 주택가격의 동향 조사업무를 위탁받은 기관의 월간 전국주택가격동향조사에 따른 서울특별시의 평균매매가격, 평균전세가격, 평균월세보증금 + (평균월세가격 × 100)에 같은 시의 중개보수 상한요율을 곱한 금액을 각 거래내용별 지급한도로 한다.

다. 임금 손실액 산정기준

구 분	산정기준
해당 피해자가 취업 후 3개월 이상인 경우	(임금 손실액을 산정하여야 할 사유가 발생한 날 이전 3개월 동안 해당 피해자에게 지급된 임금의 월평균액 / 30) × (해당 일수)
해당 피해자가 취업 후 3개월 미만인 경우	(그 기간 동안의 월평균액 / 30) × (해당 일수)
월평균액을 증명할 수 없거나 그 액수가 평균임금에 미치지 못하는 경우	(매년 주기적으로 임금통계를 공표하는 공신력 있는 임금조사기관이 조사한 보통 인부의 일용노동임금 × 22/30) × (해당 일수) (단, 전국규모 통계가 없을 때에는 서울특별시 지역 통계에 의한 일용노동임금에 따름)

※ 비고 : 1. 불이익조치 기간 중에 다른 직장에 종사하여 얻은 이익(중간수입)을 공제하되, 공제 후 잔액이 「근로기준법」 제46조제1항에서 정하고 있는 휴업수당에 미치지 못할 경우 최소 휴업수당만큼은 지급하여야 한다.

2. 보통 인부의 일용노동임금에 따를 경우, 해당 피해자의 실 근무시간을 고려하여 일용노동임금을 산정한다.

라. 그 밖에 보상심의위원회가 신고등으로 인하여 피해를 입었거나 비용을 지출하였다고 인정하는 금액의 산정기준

지급기준	지급액
신고등을 이유로 한 수사과정에서 변호사 조력을 받은 비용	「변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙」이나 「민사소송등 인지 규칙」에 따라 비재산권을 목적으로 하는 소송의 ‘소송목적 또는 피보전권리의 값’인 5,000만원에 상응하여 변호사보수로 인정되는 440만원의 50% 한도 내 실비 지급